

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/819

הצעת חוק-יסוד: חופש העיסוק (תיקון – החלת חוק היסוד על אזרחי ישראל ותושבי קבע בלבד)

1. תיקון סעיף 3 בחוק-יסוד: חופש העיסוק¹, בסעיף 3, במקום "כל אזרח או תושב של המדינה" יבוא "כל אדם בעל אזרחות ישראלית או תושבות קבע של המדינה, או אזרח זר שנכנס לישראל על פי תנאי הסכם ואשרת עבודה, ושלא נכנס לישראל שלא כדין".

דברי הסבר

מטרתו של חוק-יסוד: חופש העיסוק נועדה להבטיח כי אזרחי ישראל ותושביה לא יוגבלו במשלח ידם וכי המדינה לא תמנע מכל אזרחיה להתפרנס בכבוד. עם זאת, בשנים האחרונות לאחר העלייה במספרם של מסתננים בלתי חוקיים למדינה, בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלם מספר ניסיונות של רשויות המדינה להרחיק את אוכלוסיית המסתננים הבלתי חוקיים, בטענה לאי-צדק אשר נעשה להם בכפוף לחוק-יסוד זה.

תיקון חוק היסוד המוגש כאן יסיר כל ספק באשר למטרתו של החוק – להוות מגן לזכויותיהם של אזרחי ותושבי מדינת ישראל בלבד, ולא לאפשר הגירת עבודה בלתי חוקית לשם שיפור איכות חייהם של אזרחי מדינות זרות אשר עברו על החוק בעת כניסתם את גבולות המדינה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/23/2139 ; פ/24/764).

הצעת החוק זהה לפ/24/764 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 90.